

1501790-87.2021.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LÍVIA ANTUNES CAETANO

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120261/2021 - DEL.POL.MATÃO, 17695250 - DEL.POL.MATÃO, 590/2021 - DEL.POL.MATÃO,

2120261 - DEL.POL.MOTUCA, 590/21/111 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

1ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense-SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501790-87.2021.8.26.0040 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501790-87.2021.8.26.0040

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2120261/2021 - DEL.POL.MATÃO, 17695250 - DEL.POL.MATÃO, 590/2021 - DEL.POL.MATÃO,

2120261 - DEL.POL.MOTUCA, 590/21/111 - DEL.POL.MOTUCA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RENAN MARTINS CORREA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LÍVIA ANTUNES CAETANO

Renan Martins Correa foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" c.c. art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos a seguir descritos.

No dia 04 de maio de 2021, por volta das 01:15h, na Rua São João, nº 331, Vila Malzoni, cidade de Motuca, o acusado, trazia consigo, para fins de tráfico, 47 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 23,12 gramas de peso líquido, e 06 porções de maconha, pesando aproximadamente 13,44 gramas de peso líquido, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de fls.40/45 e 113/116 e 117/119.

A denúncia foi recebida no dia 27/10/2021 (f. 200/201).

O réu constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (f. 208/211).

Durante a instrução, foi colhida prova oral.

Ao final, as partes apresentaram memoriais escritos.

O Ministério Público postula: 1) a condenação do acusado, nos termos da denúncia; 2) na aplicação da pena, a fixação no mínimo legal e aplicação do redutor do tráfico privilegiado; 3) a fixação de regime aberto, com a substituição da pena corporal.

A defesa postula: 1) a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; 2) a absolvição do acusado por atipicidade material (aplicação do princípio da insignificância); 3) a absolvição por insuficiência do conjunto probatório; 4) subsidiariamente, a aplicação da pena em patamares mínimos, reconhecendo-se o redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A conduta delitativa está descrita nos seguintes elementos de convicção: auto de prisão em flagrante (f. 01/02); boletim de ocorrência (f. 12/15); auto de exibição e apreensão das drogas, dos celulares, do veículo e pen drive (f. 16/18), com imagens (f. 19/20); laudo de constatação provisória positivo para cocaína (f. 40/45); exame químico toxicológico definitivo para maconha (f. 113/115) e para cocaína (f. 117/119); relatório final de investigações (f. 188/190).

A autoria foi provada pela prova oral colhida em audiência, nos seguintes termos: Testemunhas Alisson Scarpinatte (f. 3/4) e Tiago Bonifácio Tavares Vilela (f. 5), perante a autoridade policial, afirmaram que são os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Explicaram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados sobre uma tentativa de furto de um veículo Gol, estacionado pela via, e que indivíduos estariam em um Fiat Uno azul; que diligenciando pela cidade, avistaram o Fiat/Uno; que o condutor, era o acusado que ao perceber a viatura, abaixou a cabeça, olhando para o chão do veículo, sem pará-lo; que diante destas suspeitas, abordaram o veículo na rua São João, altura do número 331; que desembarcaram quatro ocupantes do veículo; que Aline estava no banco do passageiro e os menores no banco traseiro; que em busca pessoal, nada ilícito foi localizado em seus bolsos, apenas as quantias de R\$ 80,00 (oitenta reais) na posse do menor Kauê, e de R\$ 10,00 (dez reais), na posse do menor Bruno; que na busca veicular, encontraram, no assoalho do veículo, embaixo do banco do motorista, 47 (quarenta e sete) eppendorfs contendo substância que aparentava ser cocaína, e 6 (seis) porções de substância que aparentava ser maconha, envoltas em papel filme; que questionados sobre a origem daquelas substâncias, todos os ocupantes do veículo negaram sua propriedade; que em relação ao furto Aline declarou que estava junto a eles e que ela e o indiciado haviam permanecido no veículo, enquanto os menores desceram do Fiat Uno, para tentar furtar o VW/Gol. Em juízo, ambos ratificaram as declarações anteriores, reiterando que, no momento da abordagem, nenhum dos ocupantes do veículo teria assumido a propriedade dos entorpecentes encontrados em seu interior.

Testemunha Aline Gimenes da Silva em solo policial (f. 6) afirmou ser namorada de Renan; que na data dos fatos saiu com Renan que passou na casa da declarante por volta das 23h, em seu veículo Fiat UNO; que ao entrar no carro, viu que Kauê e Bruno estavam no banco de trás; que conhece os menores de vista, pois são moradores do mesmo bairro, entretanto nunca havia nem sequer conversado; que se dirigiram até a cidade vizinha de Rincão/SP e RENAN deixou os menores em um determinado local, do qual não se recorda, próximo a um veículo que supostamente seria alvo de um furto, pelos mesmos; que os menores tinham o objetivo de furtar um veículo VW GOL e teriam pedido para RENAN levá-los até o local; que os menores foram vistos por alguém e não conseguiram furtar o veículo, e logo em seguida correram atrás do carro em que a declarante estava com RENAN, dizendo que uma mulher os tinha visto; que o objetivo era retornar para Matão/SP, entretanto foram abordados pela equipe da Polícia Militar no município de Motuca/SP; que durante a abordagem, encontraram drogas no assoalho do banco de trás do motorista; que não sabia que haviam drogas no veículo; que durante abordagem, o menor Kauê disse que metade da droga seria sua e a outra metade de Bruno; que nem a declarante e nem o namorado RENAN fazem uso de nenhum tipo de entorpecente e nem se dedicam a comercialização de nenhuma

substância. Em juízo não fora ouvida.

Interrogatório Renan Martins Correa: em solo policial (f. 10) o réu negou a propriedade das drogas encontradas no veículo; disse que desconhecia que estavam no veículo em que dirigia; negou ter ciência de que os indivíduos menores de idade as estavam portando. Em juízo, porém, afirmou que as drogas encontradas sob o banco do motorista do veículo que era por ele conduzido lhe pertenciam; que é usuário de cocaína; que parte da droga seria para consumo próprio e parte destinada à traficância.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva estatal comporta acolhida.

O acusado efetivamente trazia consigo os entorpecentes descritos na denúncia para fins de tráfico. A polícia militar estava em patrulhamento de rotina quando foram acionados às vistas de uma tentativa de furto de um veículo Gol. Ao serem acionados foi passada a informação de que os indivíduos que tentaram furtar o veículo estariam em um Fiat Uno azul. Os policiais localizaram o Fiat/Uno e o condutor, era o acusado, que ao perceber a viatura, abaixou a cabeça, olhando para o chão do veículo, sem pará-lo. Diante destas suspeitas, abordaram o veículo. No interior estavam o acusado, como condutor, Aline no banco dianteiro do passageiro, e os adolescentes Kauê e Bruno Henrique, no banco traseiro. Em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R\$80,00 em dinheiro com o adolescente Kauê e R\$10,00 com o adolescente Bruno Henrique. Nada de ilícito foi encontrado com Aline e com o réu. Contudo, em busca no interior do veículo, foram encontrados, no assoalho, debaixo do banco do motorista, 47 microtubos contendo a cocaína e 6 porções de maconha. A responsabilidade penal do acusado pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) a apreensão dos entorpecentes no veículo em que dirigia; 2) a prova pericial que comprovou a natureza da substância entorpecente; 3) os relatos das testemunhas policiais, que asseveraram que o acusado estava realmente com as drogas no veículo; e 4) a confissão do próprio réu no sentido de que apenas parte das drogas seria para o seu consumo próprio, sendo a outra parte destinada ao tráfico. Por conseguinte, não é possível a desclassificação do delito para o crime de porte/posse de droga para consumo pessoal.

A instrução probatória exige a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Finalmente, reputo que o princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto. O STJ possui entendimento similar: "O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido" (STJ, jurisprudência em teses n. 131, item 5).

Passo a dosar a pena do réu.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68 do CP) e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, faço as seguintes observações: o acusado é tecnicamente primário (f. 257/258) e maior de 21 anos (28/06/2000 - f. 21).

Lei de Drogas, art. 33, caput: em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão do réu, mas não é possível diminuir a pena abaixo do piso legal, na forma da súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, cabível a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, porque o acusado é primário e, a despeito da condenação por ato infracional análogo à associação para o tráfico (autos de n. 0001510-50.2018.8.26.0347), tal fato, por si só, não comprova que o réu integra organização criminosa ou se dedica desde então à atividades ilícitas, pelo que reduzo a pena na fração máxima, pois a quantidade de drogas não era expressiva. Ainda nesta fase da dosimetria, aumento a pena na fração de 1/6, considerando que o delito teve a participação dos adolescentes Kauê e Bruno (Lei n. 11343/2006, art. 40, VI).

Desta forma, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto (CP, art. 33, §2º), considerando a quantidade de pena imposta e a existência de circunstâncias

judiciais favoráveis ao acusado.

A substituição da pena privativa de liberdade é possível diante da quantidade de pena inferior a 4 anos, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e por ser medida é socialmente recomendável, como tentativa de ressocialização. Por isso, substituo as penas privativas por 2 penas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão para o fim de declarar o acusado Renan Martins Correa incurso no artigo 33, caput c.c. art. 40, VI da Lei de Drogas, condenando-o a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, no piso. Contudo, substituo a sanção corporal por 2 penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação. Defiro o recurso em liberdade, porque a prisão não se coaduna com a quantidade de pena fixada.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual causa de isenção será analisar pelo juízo da execução.

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intímem-se.

Americo Brasiliense, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA